

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2752/2537

นายสุโข วงศ์เหียรทอง
นางสาวมาริกาหรือบุญนาค นามาน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 85, มาตรา 87 (1), มาตรา 125, มาตรา 142, มาตรา 177, มาตรา 183

การที่โจทก์นำสืบถึงหนังสือมอบอำนาจเป็นการนำสืบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในประเด็นที่พิพาท เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์เป็นประเด็นไปแล้ว แม้จะไม่ให้การปฏิเสธหนังสือมอบอำนาจซึ่งโจทก์ได้กล่าวอ้างไว้ในคำฟ้อง ก็จะถือว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงในเอกสารดังกล่าวหาได้ไม่ จำเลยย่อมนำสืบหักล้างเอกสารดังกล่าวได้ เพราะเป็นการนำสืบโต้เถียงในประเด็นเดียวกัน หาใช่เป็นการนำสืบนอกเหนือคำให้การไม่ และกรณีก็มีใช้เรื่องการคัดค้านการนำเอกสารมาสืบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 125

เมื่อโจทก์แพ้คดีในประเด็นข้อสำคัญแล้ว ประเด็นอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คดี โจทก์ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยจากศาลอีก ศาลจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยคดีทุกประเด็น

เมื่อโจทก์แพ้คดีในประเด็นข้อสำคัญแล้ว ประเด็นอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คดี โจทก์ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยจากศาลอีก ศาลจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยคดีทุกประเด็น

(สมภาพ โชติกาวณิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พุก)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายชนันต์ จิรบุตร

ศาลอุทธรณ์ - นายทวิช อนันตรสุชาติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ